

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1695/2537

นายอุดมหรือสรณ รังษีสุทธิรัตน์ กับ
พวก

โจทก์

นางอุณจิตต์ สุวานิช

จำเลย

นายอุดมหรือสรณ รังษีสุทธิรัตน์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางระเบียบ แซ่โจ้ว ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 302

ความว่า จำเลยฎีกา เมื่อคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ต้อง ขออาศัยทางของผู้
อื่นเดินบัดนี้โจทก์ชนะคดีแล้ว จำต้องใช้ทางพิพาท สัญจรดังเดิม ขอศาลได้โปรดสั่ง
ให้จำเลยรื้อถอนเสารั้วและ ขนกองดินที่ขวางทางภาระจำยอมออกไปโดยด่วน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 167)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ทางพิพาทกว้าง 3 เมตรยาวตลอดแนวจาก
ที่ดินโจทก์ที่ 1 ถึงถนนศรีเสนา ตามเส้นประสีแดงในเอกสารหมาย จ.4 เป็นทาง
ภาระจำยอมแก่ที่ดินโจทก์ ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.2 จ.3 ให้จำเลยรื้อถอน
เสารั้ว และกองดินที่ขวางทางภาระจำยอมออกไป ห้ามจำเลย เข้าขัดขวางการใช้ทาง
พิพาทของโจทก์ทั้งสองและบริวาร คำขออื่นของโจทก์ทั้งสองให้ยก

คำสั่ง

ตามคำร้องของ โจทก์ เป็นเรื่องโจทก์ขอให้บังคับคดี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ศาลชั้นต้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 จึงให้ส่งคำร้องของโจทก์และคำคัดค้านของจำเลยคืนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป ตามอำนาจหน้าที่

ตามคำร้องของ โจทก์ เป็นเรื่องโจทก์ขอให้บังคับคดี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ศาลชั้นต้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 302 จึงให้ส่งคำร้องของโจทก์และคำคัดค้านของจำเลยคืนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป ตามอำนาจหน้าที่

(สมศักดิ์ วิฑูรติ-สมพงษ์ สอนิเถร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ